GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública

PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL CUERPO AUXILIAR DE GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALITAT, C2-01- 01, SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

TURNO LIBRE GENERAL, PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL Y ENFERMEDAD MENTAL

CONVOCATORIA 9/22

EJERCICIO ÚNICO

TIEMPO DE REALIZACIÓN:
(1 hora y 30 minutos, 90 minutos)

1. De acuerdo con lo establecido en la Constitución Española, el principio de irretroactividad garantizado en el artículo 9 abarca: (Señale la respuesta correcta)

A) A todas las normas de carácter general.
B) A todas las disposiciones legales de cualquier orden.
C) A las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.
D) A las disposiciones indicadas en la opción anterior, más aquellas que impongan penas privativas de libertad no superior a los seis años, o de multa cualquiera que fuese su cuantía.

2. De acuerdo con la Constitución Española, señale cual de los siguientes derechos podrá ser objeto de suspensión cuando se declaren los estados de excepción o de sitio: (Señale la respuesta correcta)

A) Derecho a la inviolabilidad del domicilio.
B) Derecho a la producción y creación literaria.
C) Derecho de asociación.
D) Derecho a la educación.

3. De acuerdo con el artículo 54 de la Constitución Española, el Defensor del Pueblo: (Señale la respuesta correcta)

A) Es designado por el Gobierno de la Nación, al que dará cuenta.
B) Es designado por las Cortes Generales, a las que dará cuenta.
C) Es designado por el Congreso de los Diputados, al que dará cuenta.
D) Es designado por el Rey, al que dará cuenta.

4. De acuerdo con la Constitución Española, los extranjeros: (Señale la respuesta correcta)

A) Gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el Título I en los términos que establece la Constitución Española.
B) Gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el Título I en los términos que establezcan los reglamentos y la ley.
C) Gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el Título I en los términos que establezcan los tratados y la ley.
D) Gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el Título II.

5. Uno de los siguientes derechos, no está recogido en la sección 1ª «De los derechos fundamentales y de las libertades públicas» del Titulo I, Capítulo II de la Constitución Española: (Señale la respuesta correcta).

A) El derecho a la libertad religiosa.
B) El derecho de reunión pacífica y sin armas.
C) El derecho a la libertad de cátedra.
D) El derecho a la protección de la salud.

6. De acuerdo con lo estipulado en el Título II de la Constitución Española, relativo a la Corona: (Señale la respuesta correcta).

A) La Regencia se ejercerá por mandato constitucional y siempre en nombre del Rey.
B) Las abdicaciones y renuncias en el orden sucesorio se resolverán por ley ordinaria.
C) El Príncipe heredero podrá asumir la Regencia durante su minoría de edad.
D) La Regencia podrá ejercerse por nacionales de cualquier Estado.

7. De acuerdo con el artículo 90 de la Constitución Española, el plazo de que dispone el Senado para oponer su veto o introducir enmiendas a un proyecto de ley aprobado por el Congreso de los Diputados es: (Señale la respuesta correcta)

A) Dos meses, a partir del día de la recepción del texto. Dicho plazo se reducirá a veinte días hábiles en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados.
B) Dos meses, a partir del día de la aprobación por el Congreso. Dicho plazo se reducirá a veinte días hábiles en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados.
C) Dos meses, a partir del día de la recepción del texto. Dicho plazo se reducirá a veinte días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados.
D) Dos meses, a partir del día de la aprobación por el Congreso. El veto deberá ser aprobado por mayoría absoluta.

8. De conformidad con el artículo 113 de la Constitución Española y en relación con la moción de censura: (Señale la respuesta correcta)

A) Debe votarse en el plazo máximo de cinco días desde su presentación.
B) Deberá votarse una vez transcurridos diez días desde su presentación.
C) Deberá ser propuesta al menos por la cuarta parte de los Diputados.
D) Podrán presentarse mociones alternativas durante los dos días siguientes a su presentación.

9. De acuerdo con el artículo 68 de la Constitución Española, el mandato de los Diputados termina: (Señale la respuesta correcta)

A) 4 años después de su elección o el día de la celebración de las elecciones.
B) 4 años después de su nombramiento o el día de la disolución de la Cámara.
C) 4 años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara.
D) 4 años después de su nombramiento o el día de la celebración de las elecciones.

10. De acuerdo con el Título V de la Constitución Española la propuesta de disolución de las Cámaras no podrá presentarse: (Señale la respuesta correcta)

A) Cuando esté en trámite una moción de censura.
B) Cuando esté reunida la Diputación Permanente.
C) En el primer período de sesiones.
D) Sin el visto bueno del Rey.

11. Cuando los particulares sufran lesión en sus bienes y derechos a consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos: (Señale la respuesta correcta)

A) Solo tendrán derecho a indemnización cuando sea la Administración Civil del Estado causante del perjuicio, en los términos establecidos por la ley.
B) Tendrán derecho, en los términos establecidos por la ley, a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.
C) Tendrán derecho, en los términos establecidos por la ley, a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.
D) Tendrán derecho, en los términos establecidos por la ley, a indemnización en los casos de fuerza mayor.

12. De acuerdo con la Constitución Española, el Presidente del Gobierno: (Señale la respuesta correcta)

A) Previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante las Cortes Generales la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general.
B) Previa comunicación al Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general.
C) Previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general.
D) Previa comunicación al Consejo de Ministros, puede plantear ante el Senado la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general.

13. Conforme a la Constitución Española, se puede interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para recabar la tutela de: (Señale la respuesta correcta)

A) La objeción de conciencia reconocida en el artículo 30 de la Constitución Española.
B) Los derechos reconocidos en la sección II del Capítulo II del Título II de la Constitución Española.
C) Derecho de protección de la salud.
D) Derecho a una vivienda digna y adecuada.

14. De acuerdo con el artículo 159 de la Constitución Española, los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de: (Señale la respuesta correcta)

A) 9 años y se renovarán por terceras partes cada 3.
B) 6 años y se renovarán por terceras partes cada 3.
C) 5 años y se renovarán por terceras partes cada 2.
D) 4 años y se renovarán por terceras partes cada 2.

15. De acuerdo con la Constitución Española, el Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante: (Señale la respuesta correcta)

A) Real Decreto, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza no sean susceptibles de transferencia o delegación.
B) Ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación.
C) Ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza no sean susceptibles de transferencia o delegación.
D) Real Decreto, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación.

16. De acuerdo con el artículo 141 de la Constitución Española, respecto de la provincia es cierto que: (Señale la respuesta correcta)

A) La provincia es una entidad local sin personalidad jurídica propia.
B) Cualquier alteración de los límites provinciales ha de ser aprobada por el Gobierno.
C) Cualquier alteración de los límites provinciales ha de ser aprobada exclusivamente por el Senado que es la cámara de representación territorial.
D) Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante Ley Orgánica.

17. De acuerdo con lo que establece la Constitución Española, el control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas, en lo relativo a lo económico y presupuestario se ejercerá por: (Señale la respuesta correcta)

A) El Tribunal Constitucional.
B) El Gobierno.
C) El Tribunal de Cuentas.
D) La jurisdicción Contencioso Administrativa.

18. De acuerdo con la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, la Generalitat tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: (Señale la respuesta correcta)

A) Legislación sobre propiedad intelectual e industrial.
B) Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo.
C) Iluminación de costas y señales marítimas.
D) Higiene.

19. Según el artículo 10 de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, la Carta de Derechos Sociales de la Comunitat Valenciana contendrá: (Señale la respuesta correcta)

A) El conjunto de principios, derechos y directrices que informen la actuación pública de la Generalitat en el ámbito de la política social.
B) El conjunto de derechos y deberes que informen la actuación pública de la Generalitat en el ámbito de la política social.
C) El conjunto de principios y derechos que informen la actuación pública de la Generalitat en el ámbito de la igualdad.
D) El conjunto de valores y derechos universales de las personas que informen la actuación pública de la Generalitat en el ámbito de la política social.

20. De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, Les Corts aprobarán: (Señale la respuesta correcta)

A) Por mayoría simple, su Reglamento que tendrá rango de Ley. Igualmente, en la forma que determine el Reglamento, aprobarán los Estatutos de Gobierno y Régimen Interno de la Cámara.
B) Por mayoría absoluta, su Reglamento que no tendrá rango de Ley. Igualmente, en la forma que determine el Reglamento, aprobarán los Estatutos de Gobierno y Régimen Interno de la Cámara.
C) Por mayoría absoluta, su Reglamento que tendrá rango de Ley. Igualmente, en la forma que determine el Reglamento, aprobarán los Estatutos de Gobierno y Régimen Interno de la Cámara.
D) Por mayoría simple, su Reglamento que no tendrá rango de Ley. Igualmente, en la forma que determine el Reglamento, aprobarán los Estatutos de Gobierno y Régimen Interno de la Cámara.

21. De acuerdo con el artículo 60 de la ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, la Administración Pública de la Generalitat: (Señale la respuesta correcta)

A) Se organiza y actúa con personalidad jurídica propia conforme a los criterios de eficacia, publicidad, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación.
B) Se organiza y actúa con personalidad jurídica propia conforme a los criterios de eficiencia, publicidad, jerarquía, descentralización, cooperación y coordinación.
C) Se organiza y actúa con personalidad jurídica única conforme a los criterios de eficacia, publicidad, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación.
D) Se organiza y actúa con personalidad jurídica única conforme a los criterios de eficiencia, publicidad, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación.

22. De acuerdo con la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, la responsabilidad penal y civil del President de la Generalitat y de los miembros del Consell se exigirá ante: (Señale la respuesta correcta)

A) El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana o, en su caso, ante el Tribunal Constitucional.
B) La Audiencia Provincial o, en su caso, ante el Tribunal Constitucional.
C) El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana o, en su caso, ante el Tribunal Supremo.
D) El Tribunal Constitucional o, en su caso, ante el Tribunal Supremo.

23. De acuerdo con lo establecido en el artículo 63 de la Ley 5/1983, del Consell, son delegables las siguientes competencias del Consell: (Señale la respuesta correcta)

A) Las que procedan de una atribución expresa del Estatuto de Autonomía.
B) Las que correspondan a los Consellers en su condición de miembros del Consell.
C) Las que correspondan a relaciones con órganos del Estado, de otras Comunidades Autónomas o Les Corts.
D) Son delegables en cualquier caso en las Comisiones Delegadas del Consell.

24. Según lo establecido en el artículo 68 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, los Secretarios autonómicos llevan a cabo las siguientes funciones ejecutivas: (Señale la respuesta correcta)

A) Elaborar proyectos o planes de actuación y programas de necesidades de la Conselleria.
B) Resolver los recursos que se interpongan contra las Resoluciones de los Centros Directivos que estén bajo su dependencia y cuyos actos no agoten la vía administrativa.
C) Informar los asuntos que cada Conseller deba someter al Pleno del Consell o al President.
D) Dirigir y facilitar la formación de estadísticas acerca de las materias de competencia del Consell, en lo que afecte a cada Conselleria, en colaboración con el Instituto Valenciano de Estadística y el Instituto Nacional de Estadística u otros Organismos que se consideren convenientes.

25. De acuerdo con el artículo 28 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, no es función de los Consellers: (Señale la respuesta correcta)

A) Ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias de su Conselleria, en forma de Órdenes de la Conselleria.
B) Nombrar los altos cargos de su Conselleria.
C) Ejecutar los acuerdos del Consell en el marco de sus competencias.
D) Formular motivadamente el anteproyecto de Presupuesto de la Conselleria.

26. De acuerdo con el Tratado de funcionamiento de la Unión Europea ¿que acto jurídico de la Unión tiene un alcance general y será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro? (Señale la respuesta correcta)

A) Los Reglamentos.
B) La Directiva.
C) La recomendación.
D) La decisión.

27. De acuerdo con la normativa europea, cuál de los siguientes enunciados es incorrecto:

A) La directiva obligará al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios.
B) La decisión será obligatoria en todos sus elementos. Cuando designe destinatarios, sólo será obligatoria para éstos.
C) Las recomendaciones no son vinculantes.
D) Los dictámenes son instrumentos que permiten a las instituciones hacer declaraciones de manera vinculante, es decir, imponer obligaciones legales a quienes se dirigen.

28. Según el Artículo 4 de la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat para la igualdad de mujeres y hombres: (Señale la respuesta correcta)

A) El Conseller competente en la materia, informará al Consell de las actuaciones llevadas a cabo para el cumplimiento de la presente Ley.
B) El President de la Generalitat informará a las Corts Valencianes de las actuaciones llevadas a cabo para el cumplimiento de la presente Ley.
C) El Consell de la Generalitat informará a las Corts Valencianes de las actuaciones llevadas a cabo para el cumplimiento de la presente Ley.
D) El President de la Generalitat, informará al Consell de las actuaciones llevadas a cabo para el cumplimiento de la presente Ley.

29. De acuerdo con la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la igualdad de mujeres y hombres, los informes de impacto de género: (Señale la respuesta correcta)

A) Serán elaborados por Les Corts previamente a la aprobación parlamentaria.
B) Serán elaborados por el departamento o centro directivo que propone el anteproyecto de ley o proyecto de norma, plan o programa.
C) Serán necesarios solo en el caso de aprobación de leyes de Les Corts.
D) Su elaboración será libre sin estar sujeto a instrucciones y directrices previas.

30. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, respecto a la igualdad de trato y de oportunidades en el acceso al empleo, en la formación y en la promoción profesionales, y en las condiciones de trabajo, establece: (Señale la respuesta correcta)

A) El principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres no será aplicable en el ámbito del empleo en el sector privado.
B) Se garantizará, en el acceso al empleo, incluso al trabajo por cuenta propia.
C) No incluirá las condiciones retributivas ni las de despido.
D) Constituirá discriminación en el acceso al empleo, una diferencia de trato basada en una característica relacionada con el sexo cuando, debido a la naturaleza de las actividades profesionales concretas o al contexto en el que se lleven a cabo, dicha característica constituya un requisito profesional esencial y determinante, siempre y cuando el objetivo sea legítimo y el requisito proporcionado.

31. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: (Señale la respuesta incorrecta)

A) Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un período de prueba por un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes .
B) Los interesados, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes .
C) Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
D) El órgano al que corresponda la resolución del procedimiento, cuando la naturaleza de éste lo requiera, podrá acordar un período de información pública. A tal efecto, se publicará un anuncio en el Diario oficial correspondiente, donde se determinará el plazo para formular alegaciones, que en ningún caso podrá ser inferior a veinte días.

32. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta:

A) La Administración no podrá convalidar en ningún caso los actos anulables.
B) Los actos de la Administración son nulos de pleno derecho cuando así se establezca expresamente en una disposición con rango de Ley.
C) Los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro distinto no producirán los efectos de éste.
D) Son nulos de pleno derecho los actos de las Administraciones Públicas que lesionen los derechos y libertades de los interesados.

33. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: (Señale la respuesta correcta)

A) Salvo que por una norma de rango legal se disponga otro cómputo, cuando los plazos se señalen por horas, se entiende que éstas son hábiles.
B) Cuando razones de interés público lo aconsejen, se podrá acordar, de oficio o a petición del interesado, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a la mitad todos los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo la presentación de recursos.
C) Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho los actos que limiten derechos objetivos o intereses legítimos.
D) Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados, así como cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas.

34. De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de las posibles prórrogas, los poderes inscritos en el registro electrónico general de apoderamientos, tendrán una validez determinada: (Señale la respuesta correcta)

A) Máxima de cuatro años a contar desde la fecha de inscripción.
B) Máxima de seis años a contar desde el día siguiente a la fecha de inscripción.
C) Máxima de tres años a contar desde el día siguiente a la fecha de inscripción.
D) Máxima de cinco años a contar desde la fecha de inscripción.

35. De acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo para notificar la resolución expresa en los procedimientos iniciados de oficio se contará: (Señale la respuesta correcta)

A) Desde la fecha del acuerdo de iniciación.
B) Desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación.
C) Desde el día siguiente a la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación.
D) Desde el día siguiente a la fecha del acuerdo de iniciación.

36. Según lo que establece el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con relación al silencio administrativo en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado: (Señale la respuesta correcta)

A) La desestimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo que pone fin al procedimiento.
B) Cuando el procedimiento tenga por objeto el acceso a actividades o su ejercicio, la ley que disponga el carácter estimatorio del silencio deberá fundarse en la concurrencia de razones imperiosas de interés general.
C) El sentido del silencio será estimatorio en los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones y en los de revisión de oficio iniciados a solicitud de los interesados.
D) Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán hacer valer tanto ante la Administración como ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada.

37. De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: (Señale la respuesta correcta)

A) La Administración no podrá convalidar, en ningún caso, los actos anulables.
B) Si el vicio consistiera en incompetencia determinante de nulidad, la convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado.
C) Si el vicio consistiese en la falta de alguna resolución, podrá ser convalidado el acto mediante el otorgamiento de la misma por el órgano competente.
D) Si el vicio consistiese en la falta de alguna autorización, podrá ser convalidado el acto mediante el otorgamiento de la misma por el órgano competente.

38. Según lo que establece el artículo 57 la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra el acuerdo de acumulación podrá interponerse: (Señale la respuesta correcta)

A) Recurso de alzada.
B) Recurso potestativo de reposición.
C) No procederá recurso alguno.
D) Recurso extraordinario de revisión.

39. De acuerdo con lo establecido en el artículo 77 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando la prueba en un procedimiento consista en la emisión de un informe de un órgano administrativo, organismo público o Entidad de derecho público, se entenderá que éste tiene: (Señale la respuesta correcta)

A) Carácter vinculante.
B) Carácter preceptivo.
C) Carácter facultativo.
D) Carácter no vinculante.

40. De acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, salvo que reste menos para su tramitación ordinaria, los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada deberán ser resueltos en: (Señale la respuesta correcta)

A) 1 mes, a contar desde el día en que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento.
B) 2 meses, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento.
C) Treinta días, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento.
D) Quince días, a contar desde el día en que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento.

41. De acuerdo con el artículo 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, qué medio de ejecución forzosa se aplicaría cuando se trate de actos que, por no ser personalísimos, puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado : (Señale la respuesta correcta)

A) La multa coercitiva.
B) La ejecución coercitiva.
C) La ejecución subsidiaria.
D) La compulsión sobre las personas.

42. De acuerdo con el artículo 107 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos: (Señale la respuesta correcta)

A) 6 meses desde que se dictó el acto administrativo.
B) 1 año desde que se dictó el acto administrativo.
C) 2 años desde que se dictó el acto administrativo.
D) 4 años desde que se dictó el acto administrativo.

43. De acuerdo con la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: (Señale la respuesta correcta)

A) El plazo para la interposición del recurso de alzada será de un mes en todo caso.
B) El recurso de alzada podrá interponerse contra resoluciones y actos que pongan fin a la vía administrativa.
C) El recurso de alzada podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo.
D) Las resoluciones y actos, cuando no pongan fin a la vía administrativa, podrán ser recurridos en alzada ante el órgano que dictó el acto que se recurre o ante el superior jerárquico.

44. De acuerdo con el artículo 125 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el recurso extraordinario de revisión podrá interponerse contra los actos firmes en vía administrativa: (Señale la respuesta correcta)

A) Ante el órgano administrativo que los dictó, que también será el competente para su resolución, cuando concurra alguna de las circunstancias descritas en la ley.
B) Cuando al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente, en el plazo de tres meses desde la notificación de la resolución impugnada.
C) Cuando aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida, en el plazo de cuatro años siguientes a la fecha de notificación de la resolución impugnada.
D) Ante el órgano administrativo que los dictó, pese a no ser el competente para su resolución.

45. Según lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: (Señale la respuesta correcta)

A) Los actos de las Administraciones Públicas son anulables cuando lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.
B) Serán anulables los actos que tengan un contenido imposible.
C) El defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.
D) Serán anulables los actos de las Administraciones Públicas dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.

46. En relación con el ámbito de aplicación de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, están sujetas a esta ley: (Señale la respuesta incorrecta)

A) Los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas.
B) Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley solo cuando ejerzan potestades administrativas.
C) Las Universidades públicas se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de la presente Ley.
D) Las Universidades públicas forman parte, a efectos de esta Ley, del sector público institucional.

47. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: (Señale la respuesta correcta)

A) Si alguna disposición atribuye la competencia a una Administración, sin especificar el órgano que deba ejercerla, se entenderá que la facultad de instruir y resolver los expedientes corresponde a los órganos inferiores competentes por razón de la materia y del territorio.
B) En ningún caso podrán ser objeto de delegación las competencias relativas a los asuntos que se refieran a relaciones con la Jefatura del Estado, el Gobierno de la Nación, la Presidencia de las Cortes Generales y los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas.
C) En los supuestos de delegación de competencias en órganos dependientes jerárquicamente, el conocimiento de un asunto podrá ser avocado únicamente por el órgano delegante.
D) Las delegaciones de competencias, la avocación y las encomiendas de gestión deberán publicarse en el Boletín Oficial del Estado, en el de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano delegante.

48. Según Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público ¿dónde se entenderán adoptados los acuerdos de un órgano colegiado, cuando se asista a distancia? (Señale la respuesta correcta).

A) En el lugar donde tenga la sede la presidencia y, en su defecto, donde esté ubicada la sede del órgano colegiado.
B) En el lugar donde tenga la sede el órgano colegiado y, en su defecto, donde esté ubicada la presidencia.
C) En el lugar donde se encuentren la mayoría de los miembros que asisten a distancia.
D) En el lugar donde se encuentren la mayoría de los miembros que asisten presencialmente y, en su defecto, donde esté ubicada la sede de la presidencia del órgano colegiado.

49. Según el artículo 9 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamiento y demás negocios jurídicos análogos sobre bienes inmuebles, valores negociables y propiedades incorporales, a no ser que recaigan sobre programas de ordenador y deban ser calificados como contratos de suministro o servicio, tendrán siempre el carácter de contratos: (Señale la respuesta correcta)

A) Administrativos Especiales.
B) Privados pero se regirán por la Ley de Contratos.
C) Privados y se regirán por la legislación patrimonial.
D) Administrativos pero se regirán por la legislación patrimonial.

50. Según el artículo 14 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la concesión de obras es un contrato que tiene por objeto la realización por el concesionario de algunas de las prestaciones a que se refiere el contrato de obras: (Señale la respuesta correcta)

A) Incluidas las de restauración y reparación de construcciones existentes, así como la conservación y mantenimiento de los elementos construidos.
B) Incluidas las de restauración y reparación de construcciones existentes, pero no la conservación y mantenimiento de los elementos construidos.
C) Salvo las de restauración y reparación de construcciones existentes, así como la conservación y mantenimiento de los elementos construidos.
D) Incluida la conservación y mantenimiento de los elementos construidos, pero no las de restauración y reparación de construcciones existentes.

51. Según lo establecido en el artículo 62 dela Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los órganos de contratación deberán designar un responsable del contrato al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada. El responsable del contrato : (Señale la respuesta correcta)

A) Debe ser una persona física o jurídica, vinculada al órgano de contratación del contrato.
B) Debe ser una persona física o jurídica, vinculada al órgano gestor del contrato.
C) Debe ser una persona física, vinculada a la entidad contratante .
D) Podrá ser una persona física o jurídica, vinculada a la entidad contratante o ajena a él.

52. De acuerdo con el artículo 101 de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público que regula el valor estimado de los contratos: (Señale la respuesta correcta)

A) El método de cálculo del valor estimado de los contratos viene descrito en la ley general presupuestaria.
B) En el cálculo del valor estimado de los contratos, nunca se toman en cuenta las prórrogas.
C) El método de cálculo aplicado por el órgano de contratación para calcular el valor estimado del contrato, en todo caso deberá figurar en los pliegos de cláusulas administrativas particulares.
D) El valor estimado de los contratos siempre se obtiene con el IVA incluido.

53. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, señale la respuesta correcta:

A) El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de catorce años.
B) Las infracciones leves en materia de protección de datos prescribirán a los 6 meses.
C) Tendrá la consideración de encargado del tratamiento de datos personales quien figurando como responsable utilizase los datos para sus propias finalidades.
D) Los miembros del Consejo Consultivo de la Agencia Española de Protección de Datos serán nombrados mediante Real Decreto del Consejo de Ministros.

54. De acuerdo con lo dispuesto en el art 4 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y conforme al artículo 5.1 d del Reglamento (UE) 2016/679, en lo que respecta al tratamiento de datos personales, éstos serán: (Señale la respuesta correcta)

A) Exactos y, se mantendrán siempre actualizados.
B) Exactos y, se actualizarán mensualmente.
C) Exactos y, si fuere necesario, actualizados.
D) Aproximados y, si fuere necesario, actualizados.

55. De acuerdo con el artículo 22 del Decreto 220/2014, de 12 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Administración Electrónica de la Comunitat Valenciana, para la creación de sedes electrónicas derivadas, se necesitará un informe previo del órgano directivo con competencias horizontales en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones, que será: (Señale la respuesta correcta)

A) Informe facultativo y vinculante.
B) Informe preceptivo y vinculante.
C) Informe facultativo y no vinculante.
D) Informe preceptivo y no vinculante.

56. De acuerdo con lo establecido en la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, ¿A quien le corresponde efectuar o autorizar, en su caso, los nombramientos del personal funcionario y la contratación del personal laboral, de acuerdo a lo establecido reglamentariamente? (Señale la respuesta correcta).

A) Al President de la Generalitat.
B) Al Consell.
C) Al conseller o consellera competente en materia de función pública.
D) Al Director General competente en materia de función pública.

57. Según el artículo 80 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana además de los días por asuntos particulares que se establezcan, el personal funcionario tendrá derecho al disfrute de: (Señale la respuesta correcta)

A) Tres días adicionales al cumplir el sexto trienio, incrementándose en un día adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo.
B) Dos días adicionales al cumplir el sexto trienio, incrementándose en un día adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo.
C) Dos días adicionales al cumplir el sexto trienio, incrementándose en dos días adicionales por cada trienio cumplido a partir de octavo.
D) Dos días adicionales al cumplir el quinto trienio, incrementándose en un día adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo.

58. De acuerdo con lo establecido en el artículo 138 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, ¿cuál de las siguientes respuestas no se corresponde con una situación administrativa del personal funcionario de carrera?

A) Excedencia voluntaria.
B) Jubilación voluntaria.
C) Expectativa de destino.
D) Servicios Especiales.

59. Según el artículo 147 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, el personal funcionario de carrera podrá obtener la excedencia voluntaria por interés particular cuando haya prestado servicios efectivos en cualquiera de las administraciones públicas, organismos públicos, consorcios o universidades públicas, durante un período: (Señale la respuesta correcta).

A) Mínimo de 2 años inmediatamente anteriores.
B) Mínimo de 3 años,que podrán ser inmediatamente anteriores o discontinuos.
C) Mínimo de 3 años inmediatamente anteriores.
D) Mínimo de 5 años, que podrán ser inmediatamente anteriores o discontinuos.

60. De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 42/2019, de 22 de marzo, del Consell, de regulación de las condiciones de trabajo del personal funcionario de la Administración de la Generalitat indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

A) A los efectos de lo dispuesto en este decreto y de las normas que lo desarrollen, se entenderá por "Tener a su cargo" mantener una relación de dependencia que implica convivencia.
B) El personal funcionario, que por nacimiento de hijas e hijos prematuros o que por cualquier otra causa deban permanecer hospitalizado a continuación del parto, tendrá derecho a ausentarse durante un máximo de dos horas diarias percibiendo las retribuciones íntegras y a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de otras dos horas, con la disminución proporcional de sus retribuciones.
C) El horario de permanencia obligatoria del personal de servicios burocráticos podrá flexibilizarse en una hora diaria, entre otros supuestos, para quienes tengan a su cuidado directo hijos o hijas, o niños o niñas en acogimiento preadoptivo o permanente, de 12 años o menores de esa edad.
D) El personal de la Generalitat tendrán derecho a una reducción de jornada de una hora diaria sin disminución de retribuciones cuando, tratándose de una familia monoparental, tenga a su cargo, por razones de guarda legal, niñas o niños de 14 años o menores.

61. De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 42/2019, de 22 de marzo, del Consell, de regulación de las condiciones de trabajo del personal funcionario de la Administración de la Generalitat, indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

A) Las reducciones de jornada que no comporten disminución de retribuciones serán concedidas por la dirección general competente en materia de función pública. En el caso de que sí comporten disminución de retribuciones, será el órgano competente en materia de personal de cada conselleria u organismo quien las conceda.
B) El órgano competente en materia de personal de la conselleria o entidad en que presta servicios la persona solicitante, cuando no lo impidan las necesidades del servicio, podrá conceder licencia de hasta doce meses de duración para la realización de acciones formativas en materias directamente relacionadas con las funciones del puesto o la carrera profesional administrativa de la persona solicitante.
C) Con una duración máxima de seis meses cada cinco años, la dirección general competente en materia de función pública, previo informe del órgano competente en materia de personal podrá conceder licencia por interés particular .
D) Las licencias sin retribución, en cualquier caso, deberán comprender períodos continuados e ininterrumpidos. Para poder solicitar una nueva licencia será necesario que transcurran, como mínimo, tres días laborables entre el período que se solicita y el anteriormente disfrutado.

62. De acuerdo con lo establecido en el artículo 171 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, el incumplimiento de las normas en materia de incompatibilidades cuando no suponga el mantenimiento de una situación de incompatibilidad se considerará una falta: (Señale la respuesta correcta)

A) No está tipificada en la Ley.
B) Leve.
C) Muy Grave.
D) Grave.

63. De acuerdo con la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones: (Señale la respuesta incorrecta)

A) La clasificación territorial agrupará por provincias, comarcas o municipios, los créditos asignados a los distintos centros gestores del gasto.
B) Los capítulos se desglosarán en artículos y éstos, a su vez, en conceptos que se dividirán en subconceptos.
C) El fondo de contingencia recogerá una dotación diferenciada que se destinará a hacer frente durante el correspondiente ejercicio a necesidades inaplazables de carácter no discrecional y no previstas, en todo o en parte, en el presupuesto inicial.
D) Al objeto de disponer de una clasificación funcional del gasto, los créditos se identificarán funcionalmente de acuerdo a su finalidad.

64. De acuerdo con el artículo 38 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, y según la clasificación económica de los estados de ingresos de los Presupuestos de la Generalitat, en los ingresos de capital se distinguirán: (Señale la respuesta correcta)

A) Activos y pasivos financieros.
B) Enajenación de inversiones reales y transferencias de capital.
C) Transferencias corrientes y de capital.
D) Inversiones reales y transferencias de capital.

65. Según el artículo 33 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones. ¿Quién acordará el límite máximo de gasto no financiero de los Presupuestos de la Generalitat para el siguiente ejercicio?. (Señale la respuesta correcta)

A) La persona titular de la conselleria con competencias en materia de hacienda, a propuesta del Consell.
B) El Consell, a propuesta de la persona titular de la conselleria con competencia en materia de hacienda.
C) El Consell, a propuesta del President de la Generalitat.
D) El president de la Generalitat a propuesta de la persona titular de la conselleria con competencia en materia de hacienda.

66. Según en lo dispuesto en la Orden de 12 de diciembre de 1994, de la Conselleria de Economía y Hacienda, sobre gestión y registro contable de las operaciones de administración y ejecución del presupuesto de la Generalitat Valenciana, señale el documento contable que tiene por objeto reflejar el acto en virtud del cual se registran las entradas reales o virtuales de fondos en la Tesorería de la Generalitat. (Señale la respuesta correcta)

A) DRK
B) RL
C) IK
D) MI

67. Según el art 58 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, la ejecución de los créditos consignados en los presupuestos comprenderá las siguientes operaciones: (Señale la respuesta correcta)

A) Aprobación del gasto, Compromiso o disposición del gasto, Reconocimiento de la obligación y Ordenación del pago y pago material.
B) Autorización del gasto, Compromiso o disposición del gasto, Reconocimiento de la obligación, Propuesta de pago y pago material.
C) Autorización del gasto, Compromiso o disposición del gasto, Propuesta de pago, Ordenación del pago y pago material.
D) Aprobación del gasto, Compromiso o disposición del gasto, Reconocimiento de la obligación, Propuesta de pago y Ordenación del pago y pago material.

68. Tal como indica el art 65 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, la gestión del presupuesto de ingresos se realizará en: (Señale la respuesta correcta)

A) Las siguientes fases sucesivas o simultáneas: Reconocimiento del derecho y Propuesta de ingreso.
B) Las siguientes fases siempre sucesivas: Reconocimiento del derecho y Propuesta de ingreso.
C) Las siguientes fases siempre simultáneas: Reconocimiento del derecho y Propuesta de ingreso.
D) Las siguientes fases sucesivas o simultáneas: Reconocimiento del derecho, Liquidación del derecho y Propuesta de ingreso.

69. De acuerdo con la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Generalitat, integrado por el articulado con sus anexos y los estados de gastos y de ingresos, se remitirá a Les Corts: (Señale la respuesta correcta)

A) Antes del 1 de octubre de cada año, para su examen y aprobación o, en su caso, enmienda o devolución al Consell.
B) Antes del 1 de noviembre de cada año, para su examen y aprobación o, en su caso, enmienda o devolución al Consell.
C) Antes del 1 de noviembre de cada año, para su examen y aprobación o, en su caso, enmienda o devolución a la Conselleria competente en materia de hacienda.
D) Antes del 30 de noviembre de cada año, para su examen y aprobación o, en su caso, enmienda o devolución al Consell.

70. De acuerdo con el artículo 60 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones: (Señala la respuesta correcta)

A) Corresponde a la persona titular de cada conselleria la ordenación general de pagos en el ámbito de la Administración de la Generalitat. Para el resto de sujetos que conforman el sector público administrativo la competencia corresponderá a las personas que ostenten la presidencia o dirección.
B) Corresponde a la persona titular de la conselleria competente en materia de hacienda la ordenación general de pagos en el ámbito de la Administración de la Generalitat y para el resto de sujetos que conforman el sector público administrativo.
C) Corresponde a la persona titular de la conselleria competente en materia de hacienda la ordenación general de pagos en el ámbito de la Administración de la Generalitat. Para el resto de sujetos que conforman el sector público administrativo la competencia corresponderá a las personas que ostenten la presidencia o dirección.
D) Corresponde a la persona titular de cada conselleria la ordenación general de pagos en el ámbito de la Administración de la Generalitat y para el resto de sujetos que conforman el sector público administrativo.

71. Según la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones ¿quien aprueba el presupuesto de la Generalitat? (Señale la respuesta correcta)

A) El President del Consell.
B) El Consell.
C) La Conselleria con competencias en materia de hacienda.
D) Les Corts.

72. La extensión de un archivo creado con Writer es: (Señale la respuesta correcta)

A) .ODS
B) .ODT
C) .DOT
D) .DOC

73. En relación a LibreOffice Writer, diga cual de las siguientes afirmaciones es correcta.

A) LibreOffice Writer tiene diez categorías de estilos.
B) Los estilos de párrafo afectan a párrafos completos y también se utilizan para fines como compilar una tabla de contenido.
C) Los estilos de caracteres afectan a un sólo carácter dentro de un párrafo. Proporcionan excepciones a los estilos de párrafo.
D) Los párrafos son los componentes básicos de cada documento aunque los encabezados, los pies de página y los elementos en listas numeradas no se consideran párrafos a estos efectos.

74. Indique que combinación de teclas en LibreOffice Writer muestra el cuadro de dialogo "Buscar y Reemplazar". (Indique la respuesta correcta)

A) Ctrl + B.
B) Mayús + R.
C) Ctrl + H.
D) Ctrl + R.

75. Indique que combinación de teclas en LibreOffice Calc utilizaría para insertar un salto de página manual mientras escribe en una celda. (Señale la respuesta correcta)

A) Ctrl + Enter.
B) Mayús + Enter.
C) Alt + Insert.
D) AltGr + Enter.

GENERALITAT
VALENCIANA
Conselleria de Justicia,
Interior y Administración Pública

PROVES SELECTIVES D'ACCÉS AL COS AUXILIAR DE GESTIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT, C2-01-01, SECTOR ADMINISTRACIÓ GENERAL

TORN LLIURE GENERAL, PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL I MALALTIA MENTAL

CONVOCATÒRIA 9/22

EXERCICI ÚNIC

TEMPS DE REALITZACIÓ:
(1 hora i 30 minuts. 90 minuts)

1. D'acord amb el que s'estableix en la Constitució espanyola, el principi d'irretroactivitat garantit en l'article 9 abasta: (Assenyale la resposta correcta)

A) A totes les normes de caràcter general.
B) A totes les disposicions legals de qualsevol ordre.
C) A les disposicions sancionadores no favorables o restrictives de drets individuals.
D) A les disposicions indicades en l'opció anterior, més aquelles que imposen penes privatives de llibertat no superior als sis anys, o de multa qualsevol que fora la seua quantia.

2. D'acord amb la Constitució espanyola, assenyale quin dels drets següents podrà ser objecte de suspensió quan es declaren els estats d'excepció o de setge: (Assenyale la resposta correcta)

A) Dret a la inviolabilitat del domicili.
B) Dret a la producció i creació literària.
C) Dret d'associació.
D) Dret a l'educació.

3. D'acord amb l'article 54 de la Constitució espanyola, el Defensor del Poble: (Assenyale la resposta correcta)

A) És designat pel Govern de la Nació, al qual retrà compte.
B) És designat per les Corts Generals, a les quals retrà compte.
C) És designat pel Congrés dels Diputats, al qual retrà compte.
D) És designat pel rei, al qual retrà compte.

4. D'acord amb la Constitució espanyola, els estrangers: (Assenyale la resposta correcta)

A) Gaudiran a Espanya de les llibertats públiques que garanteix el títol I en els termes que estableix la Constitució espanyola.
B) Gaudiran a Espanya de les llibertats públiques que garanteix el títol I en els termes que establisquen els reglaments i la llei.
C) Gaudiran a Espanya de les llibertats públiques que garanteix el títol I en els termes que establisquen els tractats i la llei.
D) Gaudiran a Espanya de les llibertats públiques que garanteix el títol II.

5. Un dels drets següents no està recollit en la secció 1a «Dels drets fonamentals i de les llibertats públiques» del títol I, capítol II de la Constitució espanyola: (Assenyale la resposta correcta)

A) El dret a la llibertat religiosa.
B) El dret de reunió pacífica i sense armes.
C) El dret a la llibertat de càtedra.
D) El dret a la protecció de la salut.

6. D'acord amb l'estipulat en el títol II de la Constitució espanyola, relatiu a la Corona: (Assenyale la resposta correcta).

A) La Regència s'exercirà per mandat constitucional i sempre en nom del rei.
B) Les abdicacions i renúncies en l'ordre successori es resoldran per llei ordinària.
C) El príncep hereu podrà assumir la Regència durant la seua minoria d'edat.
D) La Regència podrà exercir-se per nacionals de qualsevol estat.

7. D'acord amb l'article 90 de la Constitució espanyola, el termini de què disposa el Senat per a oposar el seu veto o introduir esmenes a un projecte de llei aprovat pel Congrés dels Diputats és: (Assenyale la resposta correcta)

A) Dos mesos, a partir del dia de la recepció del text. Aquest termini es reduirà a vint dies hàbils en els projectes declarats urgents pel Govern o pel Congrés dels Diputats.
B) Dos mesos, a partir del dia de l'aprovació pel Congrés. Aquest termini es reduirà a vint dies hàbils en els projectes declarats urgents pel Govern o pel Congrés dels Diputats.
C) Dos mesos, a partir del dia de la recepció del text. Aquest termini es reduirà a vint dies naturals en els projectes declarats urgents pel Govern o pel Congrés dels Diputats.
D) Dos mesos, a partir del dia de l'aprovació pel Congrés. El veto haurà de ser aprovat per majoria absoluta.

8. De conformitat amb l'article 113 de la Constitució espanyola i en relació amb la moció de censura: (Assenyale la resposta correcta)

A) Ha de votar-se en el termini màxim de cinc dies des de la seua presentació.
B) Haurà de votar-se una vegada transcorreguts deu dies des de la seua presentació.
C) Haurà de ser proposada almenys per la quarta part dels diputats.
D) Podran presentar-se mocions alternatives durant els dos dies següents a la seua presentació.

9. D'acord amb l'article 68 de la Constitució espanyola, el mandat dels diputats acaba: (Assenyale la resposta correcta)

A) 4 anys després de la seua elecció o el dia de la celebració de les eleccions.
B) 4 anys després del seu nomenament o el dia de la dissolució de la Cambra.
C) 4 anys després de la seua elecció o el dia de la dissolució de la Cambra.
D) 4 anys després del seu nomenament o el dia de la celebració de les eleccions.

10. D'acord amb el títol V de la Constitució espanyola la proposta de dissolució de les cambres no podrà presentar-se: (Assenyale la resposta correcta)

A) Quan estiga en tràmit una moció de censura.
B) Quan estiga reunida la Diputació Permanent.
C) En el primer període de sessions.
D) Sense el vistiplau del rei.

11. Quan els particulars patisquen lesió en els seus béns i drets a conseqüència del funcionament dels serveis públics: (Assenyale la resposta correcta)

A) Només tindran dret a indemnització quan siga l'administració civil de l'Estat causant del perjudici, en els termes establits per la llei.
B) Tindran dret, en els termes establits per la llei, a ser indemnitzats per tota lesió que patisquen en qualsevol dels seus béns i drets, excepte en els casos de força major, sempre que la lesió siga conseqüència del funcionament dels serveis públics.
C) Tindran dret, en els termes establits per la llei, a ser indemnitzats per tota lesió que patisquen en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió siga conseqüència del funcionament dels serveis públics.
D) Tindran dret, en els termes establits per la llei, a indemnització en els casos de força major.

12. D'acord amb la Constitució espanyola, el president del Govern: (Assenyale la resposta correcta)

A) Amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres, pot plantejar davant les Corts Generals la qüestió de confiança sobre el seu programa o sobre una declaració de política general.
B) Amb la comunicació prèvia al Consell de Ministres, pot plantejar davant el Congrés dels Diputats la qüestió de confiança sobre el seu programa o sobre una declaració de política general.
C) Amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres, pot plantejar davant el Congrés dels Diputats la qüestió de confiança sobre el seu programa o sobre una declaració de política general.
D) Amb la comunicació prèvia al Consell de Ministres, pot plantejar davant el Senat la qüestió de confiança sobre el seu programa o sobre una declaració de política general.

13. Conforme a la Constitució espanyola, es pot interposar un recurs d'empara davant el Tribunal Constitucional per a recaptar la tutela de: (Assenyale la resposta correcta)

A) L'objecció de consciència reconeguda en l'article 30 de la Constitució espanyola.
B) Els drets reconeguts en la secció II, del capítol II, del títol II de la Constitució espanyola.
C) Dret de protecció de la salut.
D) Dret a un habitatge digne i adequat.

14. D'acord amb l'article 159 de la Constitució espanyola, els membres del Tribunal Constitucional seran designats per un període de: (Assenyale la resposta correcta)

A) 9 anys i es renovaran per terceres parts cada 3.
B) 6 anys i es renovaran per terceres parts cada 3.
C) 5 anys i es renovaran per terceres parts cada 2.
D) 4 anys i es renovaran per terceres parts cada 2.

15. D'acord amb la Constitució espanyola, l'Estat podrà transferir o delegar en les comunitats autònomes, mitjançant: (Assenyale la resposta correcta)

A) Reial decret, facultats corresponents a matèria de titularitat estatal que per la seua pròpia naturalesa no siguen susceptibles de transferència o delegació.
B) Llei orgànica, facultats corresponents a matèria de titularitat estatal que per la seua pròpia naturalesa siguen susceptibles de transferència o delegació.
C) Llei orgànica, facultats corresponents a matèria de titularitat estatal que per la seua pròpia naturalesa no siguen susceptibles de transferència o delegació.
D) Reial decret, facultats corresponents a matèria de titularitat estatal que per la seua pròpia naturalesa siguen susceptibles de transferència o delegació.

16. D'acord amb l'article 141 de la Constitució espanyola, respecte de la província és cert que: (Assenyale la resposta correcta)

A) La província és una entitat local sense personalitat jurídica pròpia.
B) Qualsevol alteració dels límits provincials ha de ser aprovada pel Govern.
C) Qualsevol alteració dels límits provincials ha de ser aprovada exclusivament pel Senat que és la cambra de representació territorial.
D) Qualsevol alteració dels límits provincials haurà de ser aprovada per les Corts Generals mitjançant llei orgànica.

17. D'acord amb el que estableix la Constitució espanyola, el control de l'activitat dels òrgans de les comunitats autònomes, quant a l'econòmic i pressupostari serà exercit: (Assenyale la resposta correcta)

A) Pel Tribunal Constitucional.
B) Pel Govern.
C) Pel Tribunal de Comptes.
D) Per la jurisdicció contenciosa administrativa.

18. D'acord amb la Llei orgànica 5/1982, d'1 de juliol, d'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, la Generalitat té competència exclusiva sobre les matèries següents: (Assenyale la resposta correcta)

A) Legislació sobre propietat intel·lectual i industrial.
B) Nacionalitat, immigració, emigració, estrangeria i dret d'asil.
C) Il·luminació de costes i senyals marítims.
D) Higiene.

19. Segons l'article 10 de la Llei orgànica 5/1982, d'1 de juliol, d'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, la Carta de Drets Socials de la Comunitat Valenciana contindrà: (Assenyale la resposta correcta)

A) El conjunt de principis, drets i directrius que informen l'actuació pública de la Generalitat en l'àmbit de la política social.
B) El conjunt de drets i deures que informen l'actuació pública de la Generalitat en l'àmbit de la política social.
C) El conjunt de principis i drets que informen l'actuació pública de la Generalitat en l'àmbit de la igualtat.
D) El conjunt de valors i drets universals de les persones que informen l'actuació pública de la Generalitat en l'àmbit de la política social.

20. D'acord amb el que s'estableix en la Llei orgànica 5/1982, d'1 de juliol, d'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, les Corts aprovaran: (Assenyale la resposta correcta)

A) Per majoria simple, el seu Reglament que tindrà rang de llei. Igualment, en la forma que determine el Reglament, aprovaran els estatuts de Govern i Règim Intern de la Cambra.
B) Per majoria absoluta, el seu Reglament que no tindrà rang de llei. Igualment, en la forma que determine el Reglament, aprovaran els estatuts de Govern i Règim Intern de la Cambra.
C) Per majoria absoluta, el seu Reglament que tindrà rang de llei. Igualment, en la forma que determine el Reglament, aprovaran els estatuts de Govern i Règim Intern de la Cambra.
D) Per majoria simple, el seu Reglament que no tindrà rang de llei. Igualment, en la forma que determine el Reglament, aprovaran els estatuts de Govern i Règim Intern de la Cambra.

21. D'acord amb l'article 60 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, l'administració pública de la Generalitat: (Assenyale la resposta correcta)

A) S'organitza i actua amb personalitat jurídica pròpia conforme als criteris d'eficàcia, publicitat, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació.
B) S'organitza i actua amb personalitat jurídica pròpia conforme als criteris d'eficiència, publicitat, jerarquia, descentralització, cooperació i coordinació.
C) S'organitza i actua amb personalitat jurídica única conforme als criteris d'eficàcia, publicitat, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació.
D) S'organitza i actua amb personalitat jurídica única conforme als criteris d'eficiència, publicitat, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació.

22. D'acord amb la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, la responsabilitat penal i civil del president de la Generalitat i dels membres del Consell s'exigirà davant: (Assenyale la resposta correcta)

A) El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana o, si fa el cas, davant el Tribunal Constitucional.
B) L'Audiència Provincial o, si fa el cas, davant el Tribunal Constitucional.
C) El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana o, si fa el cas, davant el Tribunal Suprem.
D) El Tribunal Constitucional o, si fa el cas, davant el Tribunal Suprem.

23. D'acord amb el que s'estableix en l'article 63 de la Llei 5/1983, del Consell, són delegables les competències següents del Consell: (Assenyale la resposta correcta)

A) Les que provinguen d'una atribució expressa de l'Estatut d'Autonomia.
B) Les que corresponguen als Consellers en la seua condició de membres del Consell.
C) Les que corresponguen a relacions amb òrgans de l'Estat, d'altres comunitats autònomes o de les Corts.
D) Són delegables en qualsevol cas en les comissions delegades del Consell.

24. Segons el que s'estableix en l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, els secretaris autonòmics duen a terme les funcions executives següents: (Assenyale la resposta correcta)

A) Elaborar projectes o plans d'actuació i programes de necessitats de la Conselleria.
B) Resoldre els recursos que s'interposen contra les resolucions dels centres directius que estiguen sota la seua dependència i els actes de la qual no esgoten la via administrativa.
C) Informar els assumptes que cada Conseller haja de sotmetre al ple del Consell o al president.
D) Dirigir i facilitar la formació d'estadístiques sobre les matèries de competència del Consell, en el que afecte cada Conselleria, en col·laboració amb l'Institut Valencià d'Estadística i l'Institut Nacional d'Estadística, o altres organismes que es consideren convenients.

25. D'acord amb l'article 28 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, no és funció dels consellers: (Assenyale la resposta correcta)

A) Exercir la potestat reglamentària en les matèries pròpies de la seua Conselleria, en forma d'ordres de la Conselleria.
B) Nomenar els alts càrrecs de la seua Conselleria.
C) Executar els acords del Consell en el marc de les seues competències.
D) Formular motivadament l'avantprojecte de pressupost de la Conselleria.

26. D'acord amb el Tractat de funcionament de la Unió Europea, ¿quin acte jurídic de la Unió té un abast general i serà obligatori en tots els seus elements i directament aplicable en cada estat membre? (Assenyale la resposta correcta)

A) Els reglaments.
B) La Directiva.
C) La Recomanació.
D) La Decisió.

27. D'acord amb la normativa europea, quin dels enunciats següents és incorrecte?

A) La directiva obligarà l'Estat membre destinatari quant al resultat que haja d'aconseguir-se, deixant, no obstant això, a les autoritats nacionals l'elecció de la forma i dels mitjans.
B) La decisió serà obligatòria en tots els seus elements. Quan designe destinataris, només serà obligatòria per a aquests.
C) Les recomanacions no són vinculants.
D) Els dictàmens són instruments que permeten a les institucions fer declaracions de manera vinculant, és a dir, imposar obligacions legals als qui es dirigeixen.

28. Segons l'article 4 de la Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat per a la igualtat de dones i homes: (Assenyale la resposta correcta)

A) El conseller competent en la matèria, informarà el Consell de les actuacions dutes a terme per al compliment de la present llei.
B) El president de la Generalitat informarà les Corts Valencianes de les actuacions dutes a terme per al compliment de la present llei.
C) El Consell de la Generalitat informarà les Corts Valencianes de les actuacions dutes a terme per al compliment de la present llei.
D) El president de la Generalitat, informarà el Consell de les actuacions dutes a terme per al compliment de la present llei.

29. D'acord amb la Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la igualtat de dones i homes, els informes d'impacte de gènere: (Assenyale la resposta correcta)

A) Seran elaborats per les Corts prèviament a l'aprovació parlamentària.
B) Seran elaborats pel departament o centre directiu que proposa l'avantprojecte de llei o projecte de norma, pla o programa.
C) Seran necessaris sols en el cas d'aprovació de lleis de les Corts.
D) La seua elaboració serà lliure, sense estar subjectes a instruccions ni directrius prèvies.

30. La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, respecte a la igualtat de tracte i d'oportunitats en l'accés a l'ocupació, en la formació i en la promoció professionals, i en les condicions de treball, estableix: (Assenyale la resposta correcta)

A) El principi d'igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes no serà aplicable en l'àmbit de l'ocupació en el sector privat.
B) Es garantirà, en l'accés a l'ocupació, fins i tot en el treball per compte propi.
C) No inclourà les condicions retributives ni les d'acomiadament.
D) Constituirà discriminació en l'accés a l'ocupació, una diferència de tracte basada en una característica relacionada amb el sexe quan, a causa de la naturalesa de les activitats professionals concretes o al context en el qual es duguen a terme, aquesta característica constituïsca un requisit professional essencial i determinant, sempre que l'objectiu siga legítim i el requisit proporcionat.

31. D'acord amb el que es disposa en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques: (Assenyale la resposta incorrecta)

A) Quan l'administració no tinga per certs els fets al·legats pels interessats o la naturalesa del procediment l'exigisca, el seu instructor acordarà l'obertura d'un període de prova per un termini no superior a trenta dies ni inferior a deu, a fi que puguen practicar-se quantes jutge pertinents.
B) Els interessats, en un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze, podran al·legar i presentar els documents i justificacions que estimen pertinents.
C) Quan la notificació per mitjans electrònics siga de caràcter obligatori, o haja sigut expressament triada per l'interessat, s'entendrà rebutjada quan hagen transcorregut deu dies des de la posada a la disposició de la notificació sense que s'accedisca al seu contingut.
D) L'òrgan al qual corresponga la resolució del procediment, quan la naturalesa d'aquest el requerisca, podrà acordar un període d'informació pública. A l'efecte, es publicarà un anunci en el diari oficial corresponent, on es determinarà el termini per a formular al·legacions, que en cap cas podrà ser inferior a vint dies.

32. D'acord amb el que es disposa en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, assenyale quina de les afirmacions següents és la correcta:

A) l'administració no podrà convalidar en cap cas els actes anul·lables.
B) Els actes de l'administració són nuls de ple dret quan així s'establisca expressament en una disposició amb rang de llei.
C) Els actes nuls o anul·lables que, no obstant això, continguen els elements constitutius d'un altre diferent no produiran els seus efectes.
D) Són nuls de ple dret els actes de les administracions públiques que lesionen els drets i llibertats dels interessats.

33. D'acord amb el que es disposa en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques: (Assenyale la resposta correcta)

A) Llevat que per una norma de rang legal es dispose un altre còmput, quan els terminis s'assenyalen per hores, s'entén que aquestes són hàbils.
B) Quan raons d'interés públic ho aconsellen, es podrà acordar, d'ofici o a petició de l'interessat, l'aplicació al procediment de la tramitació d'urgència, per la qual es reduiran a la meitat tots els terminis establits per al procediment ordinari, excepte la presentació de recursos.
C) Seran motivats, amb succinta referència de fets i fonaments de dret els actes que limiten drets objectius o interessos legítims.
D) Excepcionalment, podrà atorgar-se eficàcia retroactiva als actes quan es dicten en substitució d'actes anul·lats, així com quan produïsquen efectes favorables a l'interessat, sempre que els supòsits de fet necessaris existiren ja en la data a què es retrotraga l'eficàcia de l'acte i aquesta no lesione drets o interessos legítims d'altres persones.

34. D'acord amb el que s'estableix en l'article 6 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, sense perjudici de les possibles pròrrogues, els poders inscrits en el registre electrònic general d'apoderaments, tindran una validesa determinada: (Assenyale la resposta correcta)

A) Màxima de quatre anys a comptar des de la data d'inscripció.
B) Màxima de sis anys a comptar des de l'endemà de la data d'inscripció.
C) Màxima de tres anys a comptar des de l'endemà de la data d'inscripció.
D) Màxima de cinc anys a comptar des de la data d'inscripció.

35. D'acord amb el que s'estableix en l'article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, el termini per a notificar la resolució expressa en els procediments iniciats d'ofici es comptarà: (Assenyale la resposta correcta)

A) Des de la data de l'acord d'iniciació.
B) Des de la data en què la sol·licitud haja tingut entrada en el registre electrònic de l'administració o organisme competent per a la seua tramitació.
C) Des de l'endemà de la data en què la sol·licitud haja tingut entrada en el registre electrònic de l'administració o organisme competent per a la seua tramitació.
D) Des de l'endemà de la data de l'acord d'iniciació.

36. Segons el que estableix l'article 24 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb el silenci administratiu en els procediments iniciats a sol·licitud de l'interessat: (Assenyale la resposta correcta)

A) La desestimació per silenci administratiu té amb caràcter general la consideració d'acte administratiu que posa fi al procediment.
B) Quan el procediment tinga per objecte l'accés a activitats o el seu exercici, la llei que dispose el caràcter estimatori del silenci haurà de fundar-se en la concurrència de raons imperioses d'interés general.
C) El sentit del silenci serà estimatori en els procediments d'impugnació d'actes i disposicions i en els de revisió d'ofici iniciats a sol·licitud dels interessats.
D) Els actes administratius produïts per silenci administratiu es podran fer valdre tant davant l'administració com davant qualsevol persona física o jurídica, pública o privada.

37. D'acord amb l'article 52 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques: (Assenyale la resposta correcta)

A) L'administració no podrà convalidar, en cap cas, els actes anul·lables.
B) Si el vici consistira en incompetència determinant de nul·litat, la convalidació podrà realitzar-se per l'òrgan competent quan siga superior jeràrquic del qual va dictar l'acte viciat.
C) Si el vici consistira en la falta d'alguna resolució, podrà ser convalidat l'acte mitjançant l'atorgament de la mateixa per l'òrgan competent.
D) Si el vici consistira en la falta d'alguna autorització, podrà ser convalidat l'acte mitjançant l'atorgament de la mateixa per l'òrgan competent.

38. Segons el que estableix l'article 57 la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, contra l'acord d'acumulació podrà interposar-se: (Assenyale la resposta correcta)

A) Recurs d'alçada.
B) Recurs potestatiu de reposició.
C) No escaurà cap recurs.
D) Recurs extraordinari de revisió.

39. D'acord amb el que s'estableix en l'article 77 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, quan la prova en un procediment consistisca en l'emissió d'un informe d'un òrgan administratiu, organisme públic o entitat de dret públic, s'entendrà que aquest té: (Assenyale la resposta correcta)

A) Caràcter vinculant.
B) Caràcter preceptiu.
C) Caràcter facultatiu.
D) Caràcter no vinculant.

40. D'acord amb el que s'estableix en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, llevat que reste menys per a la seua tramitació ordinària, els procediments administratius tramitats de manera simplificada hauran de ser resolts en: (Assenyale la resposta correcta)

A) 1 mes, a comptar des del dia en què es notifique a l'interessat l'acord de tramitació simplificada del procediment.
B) 2 mesos, a comptar des de l'endemà al que es notifique a l'interessat l'acord de tramitació simplificada del procediment.
C) Trenta dies, a comptar des de l'endemà al que es notifique a l'interessat l'acord de tramitació simplificada del procediment.
D) Quinze dies, a comptar des del dia en què es notifique a l'interessat l'acord de tramitació simplificada del procediment.

41. D'acord amb l'article 102 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, ¿quin mitjà d'execució forçosa s'aplicaria quan es tracte d'actes que, per no ser personalíssims, puguen ser realitzats per subjecte diferent de l'obligat? (Assenyale la resposta correcta)

A) La multa coercitiva.
B) L'execució coercitiva.
C) L'execució subsidiària.
D) La compulsió sobre les persones.

42. D'acord amb l'article 107 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la declaració de lesivitat no podrà adoptar-se una vegada transcorreguts: (Assenyale la resposta correcta)

A) 6 mesos des que es va dictar l'acte administratiu.
B) 1 any des que es va dictar l'acte administratiu.
C) 2 anys des que es va dictar l'acte administratiu.
D) 4 anys des que es va dictar l'acte administratiu.

43. D'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques: (Assenyale la resposta correcta)

A) El termini per a la interposició del recurs d'alçada serà d'un mes en tot cas.
B) El recurs d'alçada podrà interposar-se contra resolucions i actes que posen fi a la via administrativa.
C) El recurs d'alçada podrà interposar-se davant l'òrgan que va dictar l'acte que s'impugna o davant el competent per a resoldre'l.
D) Les resolucions i actes, quan no posen fi a la via administrativa, podran ser recorreguts en alçada davant l'òrgan que va dictar l'acte que es recorre o davant el superior jeràrquic.

44. D'acord amb l'article 125 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques, el recurs extraordinari de revisió podrà interposar-se contra els actes ferms en via administrativa: (Assenyale la resposta correcta)

A) Davant l'òrgan administratiu que els va dictar, que també serà el competent per a la seua resolució, quan hi concórrega alguna de les circumstàncies descrites en la llei.
B) Quan en dictar-los s'haguera incorregut en error de fet, que resulte dels propis documents incorporats a l'expedient, en el termini de tres mesos des de la notificació de la resolució impugnada.
C) Quan apareguen documents de valor essencial per a la resolució de l'assumpte que, encara que siguen posteriors, evidencien l'error de la resolució recorreguda, en el termini de quatre anys següents a la data de notificació de la resolució impugnada.
D) Davant l'òrgan administratiu que els va dictar, malgrat no ser el competent per a la seua resolució.

45. Segons el que s'estableix en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques: (Assenyale la resposta correcta)

A) Els actes de les administracions públiques són anul·lables quan lesionen els drets i llibertats susceptibles d'empara constitucional.
B) Seran anul·lables els actes que tinguen un contingut impossible.
C) El defecte de forma només determinarà l'anul·labilitat quan l'acte manque dels requisits formals indispensables per a aconseguir la seua fi o done lloc a la indefensió de les persones interessades.
D) Seran anul·lables els actes de les administracions públiques dictats prescindint total i absolutament del procediment legalment establit, o de les normes que contenen les regles essencials per a la formació de la voluntat dels òrgans col·legiats.

46. En relació amb l'àmbit d'aplicació de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, estan subjectes a aquesta llei: (Assenyale la resposta incorrecta)

A) Els organismes públics i entitats de dret públic vinculats o dependents de les administracions públiques.
B) Les entitats de dret privat vinculades o dependents de les administracions públiques quedaran subjectes al que es disposa en les normes d'aquesta llei sols quan exercisquen potestats administratives.
C) Les universitats públiques es regiran per la seua normativa específica i supletòriament per les previsions de la present llei.
D) Les Universitats públiques formen part, a l'efecte d'aquesta llei, del sector públic institucional.

47. D'acord amb el que es disposa en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic: (Assenyale la resposta correcta)

A) Si alguna disposició atribueix la competència a una administració, sense especificar l'òrgan que haja d'exercir-la, s'entendrà que la facultat d'instruir i resoldre els expedients correspon als òrgans inferiors competents per raó de la matèria i del territori.
B) En cap cas podran ser objecte de delegació les competències relatives als assumptes que es referisquen a relacions amb el cap de l'Estat, el Govern de la Nació, la Presidència de les Corts Generals i els consells de Govern de les comunitats autònomes.
C) En els supòsits de delegació de competències en òrgans dependents jeràrquicament, el coneixement d'un assumpte podrà ser reclamat únicament per l'òrgan delegant.
D) Les delegacions de competències, l'avocació i els encàrrecs de gestió hauran de publicar-se en el Boletín Oficial del Estado, en el de la Comunitat Autònoma o en el de la província, segons l'administració a què pertanga l'òrgan delegant.

48. Segons Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, ¿on s'entendran adoptats els acords d'un òrgan col·legiat, quan s'hi assistisca a distància? (Assenyale la resposta correcta).

A) Al lloc on tinga la seu la presidència i, en defecte d'això, on estiga situada la seu de l'òrgan col·legiat.
B) Al lloc on tinga la seu l'òrgan col·legiat i, en defecte d'això, on estiga situada la presidència.
C) Al lloc on es troben la majoria dels membres que assisteixen a distància.
D) Al lloc on es troben la majoria dels membres que assisteixen presencialment i, en defecte d'això, on estiga situada la seu de la presidència de l'òrgan col·legiat.

49. Segons l'article 9 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, els contractes de compravenda, donació, permuta, arrendament i altres negocis jurídics anàlegs sobre béns immobles, valors negociables i propietats incorporals, llevat que recaiguen sobre programes d'ordinador i hagen de ser qualificats com contractes de subministrament o servei, tindran sempre el caràcter de contractes: (Assenyale la resposta correcta)

A) Administratius especials.
B) Privats, però es regiran per la Llei de contractes.
C) Privats, i es regiran per la legislació patrimonial.
D) Administratius, però es regiran per la legislació patrimonial.

50. Segons l'article 14 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, la concessió d'obres és un contracte que té per objecte la realització pel concessionari d'algunes de les prestacions a què es refereix el contracte d'obres: (Assenyale la resposta correcta)

A) Incloses les de restauració i reparació de construccions existents, així com la conservació i manteniment dels elements construïts.
B) Incloses les de restauració i reparació de construccions existents, però no la conservació i manteniment dels elements construïts.
C) Tret de les de restauració i reparació de construccions existents, així com la conservació i manteniment dels elements construïts.
D) Inclosa la conservació i manteniment dels elements construïts, però no les de restauració i reparació de construccions existents.

51. Segons el que s'estableix en l'article 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, els òrgans de contractació hauran de designar un responsable del contracte al qual correspondrà supervisar la seua execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar la correcta realització de la prestació pactada. El responsable del contracte: (Assenyale la resposta correcta)

A) Ha de ser una persona física o jurídica, vinculada a l'òrgan de contractació del contracte.
B) Ha de ser una persona física o jurídica, vinculada a l'òrgan gestor del contracte.
C) Ha de ser una persona física, vinculada a l'entitat contractant .
D) Podrà ser una persona física o jurídica, vinculada a l'entitat contractant o aliena a ella.

52. D'acord amb l'article 101 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic que regula el valor estimat dels contractes: (Assenyale la resposta correcta)

A) El mètode de càlcul del valor estimat dels contractes ve descrit en la Llei general pressupostària.
B) En el càlcul del valor estimat dels contractes, mai es tenen en compte les pròrrogues.
C) El mètode de càlcul aplicat per l'òrgan de contractació per a calcular el valor estimat del contracte, en tot cas haurà de figurar en els plecs de clàusules administratives particulars.
D) El valor estimat dels contractes sempre s'obté amb l'IVA inclòs.

53. D'acord amb el que es disposa en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, assenyale la resposta correcta:

A) El tractament de les dades personals d'un menor d'edat únicament podrà fonamentar-se en el seu consentiment quan siga major de catorze anys.
B) Les infraccions lleus en matèria de protecció de dades prescriuran als 6 mesos.
C) Tindrà la consideració d'encarregat del tractament de dades personals qui, figurant com a responsable, utilitzara les dades per a les seues pròpies finalitats.
D) Els membres del Consell Consultiu de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades seran nomenats mitjançant reial decret del Consell de Ministres.

54. D'acord amb el que es disposa en l'art. 4 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i conforme a l'article 5.1.d) del Reglament (UE) 2016/679, pel que fa al tractament de dades personals, aquests seran: (Assenyale la resposta correcta)

A) Exactes, i es mantindran sempre actualitzades.
B) Exactes, i s'actualitzaran mensualment.
C) Exactes i, si fora necessari, actualitzades.
D) Aproximades i, si fora necessari, actualitzades.

55. D'acord amb l'article 22 del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, per a la creació de seus electròniques derivades, es necessitarà un informe previ de l'òrgan directiu amb competències horitzontals en matèria de tecnologies de la informació i les comunicacions, que serà: (Assenyale la resposta correcta)

A) Informe facultatiu i vinculant.
B) Informe preceptiu i vinculant.
C) Informe facultatiu i no vinculant.
D) Informe preceptiu i no vinculant.

56. D'acord amb el que s'estableix en la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la funció pública valenciana, ¿a qui li correspon efectuar o autoritzar, si fa el cas, els nomenaments del personal funcionari i la contractació del personal laboral, d'acord amb el que s'estableix reglamentàriament? (Assenyale la resposta correcta).

A) Al president de la Generalitat.
B) Al Consell.
C) Al conseller o consellera competent en matèria de funció pública.
D) Al director general competent en matèria de funció pública.

57. Segons l'article 80 de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la funció pública valenciana a més dels dies per assumptes particulars que s'establisquen, el personal funcionari tindrà dret al gaudi de: (Assenyale la resposta correcta)

A) Tres dies addicionals en complir el sisé trienni, incrementant-se en un dia addicional per cada trienni complit a partir del huité.
B) Dos dies addicionals en complir el sisé trienni, incrementant-se en un dia addicional per cada trienni complit a partir del huité.
C) Dos dies addicionals en complir el sisé trienni, incrementant-se en dos dies addicionals per cada trienni complit a partir de huité.
D) Dos dies addicionals en complir el cinqué trienni, incrementant-se en un dia addicional per cada trienni complit a partir del huité.

58. D'acord amb el que s'estableix en l'article 138 de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la funció pública valenciana, ¿quina de les respostes següents no es correspon amb una situació administrativa del personal funcionari de carrera?

A) Excedència voluntària.
B) Jubilació voluntària.
C) Expectativa de destí.
D) Serveis Especials.

59. Segons l'article 147 de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la funció pública valenciana, el personal funcionari de carrera podrà obtindre l'excedència voluntària per interés particular quan haja prestat serveis efectius en qualsevol de les administracions públiques, organismes públics, consorcis o universitats públiques, durant un període: (Assenyale la resposta correcta).

A) Mínim de 2 anys immediatament anteriors.
B) Mínim de 3 anys, que podran ser immediatament anteriors o discontinus.
C) Mínim de 3 anys immediatament anteriors.
D) Mínim de 5 anys, que podran ser immediatament anteriors o discontinus.

60. D'acord amb el que es disposa en el Decret 42/2019, de 22 de març, del Consell, de regulació de les condicions de treball del personal funcionari de l'administració de la Generalitat, indique quina de les afirmacions següents és correcta:

A) A l'efecte del que es disposa en aquest decret i de les normes que el desenvolupen, s'entendrà per "Tindre al seu càrrec" mantindre una relació de dependència que implica convivència.
B) El personal funcionari, que per naixement de filles i fills prematurs o que per qualsevol altra causa, hagen de romandre hospitalitzat a continuació del part, tindrà dret a absentar-se durant un màxim de dues hores diàries, percebent les retribucions íntegres, i a reduir la seua jornada de treball fins a un màxim d'altres dues hores, amb la disminució proporcional de les seues retribucions.
C) L'horari de permanència obligatòria del personal de serveis burocràtics podrà flexibilitzar-se en una hora diària, entre altres supòsits, per als qui tinguen a la seua cura directa fills o filles, o xiquets o xiquetes en acolliment preadoptiu o permanent, de 12 anys o menors d'aqueixa edat.
D) El personal de la Generalitat tindran dret a una reducció de jornada d'una hora diària sense disminució de retribucions quan, tractant-se d'una família monoparental, tinga al seu càrrec, per raons de guarda legal, xiquetes o xiquets de 14 anys o menors.

61. D'acord amb el que es disposa en el Decret 42/2019, de 22 de març, del Consell, de regulació de les condicions de treball del personal funcionari de l'administració de la Generalitat, indique quina de les afirmacions següents és correcta:

A) Les reduccions de jornada que no comporten disminució de retribucions seran concedides per la direcció general competent en matèria de funció pública. En el cas que sí que comporten disminució de retribucions, serà l'òrgan competent en matèria de personal de cada conselleria o organisme que les concedisca.
B) L'òrgan competent en matèria de personal de la conselleria o entitat en què presta serveis la persona sol·licitant, quan no ho impedisquen les necessitats del servei, podrà concedir llicència de fins a dotze mesos de durada per a la realització d'accions formatives en matèries directament relacionades amb les funcions del lloc o la carrera professional administrativa de la persona sol·licitant.
C) Amb una durada màxima de sis mesos cada cinc anys, la direcció general competent en matèria de funció pública, previ informe de l'òrgan competent en matèria de personal podrà concedir llicència per interés particular.
D) Les llicències sense retribució, en qualsevol cas, hauran de comprendre períodes continuats i ininterromputs. Per a poder sol·licitar una nova llicència serà necessari que transcórreguen, com a mínim, tres dies laborables entre el període que se sol·licita i l'anteriorment gaudit.

62. D'acord amb el que s'estableix en l'article 171 de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la funció pública valenciana, l'incompliment de les normes en matèria d'incompatibilitats quan no supose el manteniment d'una situació d'incompatibilitat, es considerarà una falta: (Assenyale la resposta correcta)

A) No està tipificada en la llei.
B) Lleu.
C) Molt greu.
D) Greu.

63. D'acord amb la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions: (Assenyale la resposta incorrecta)

A) La classificació territorial agruparà per províncies, comarques o municipis, els crèdits assignats als diferents centres gestors de la despesa.
B) Els capítols es desglossaran en articles i aquests, al seu torn, en conceptes que es dividiran en subconceptes.
C) El fons de contingència recollirà una dotació diferenciada que es destinarà a fer front durant el corresponent exercici a necessitats inajornables de caràcter no discrecional i no previstes, en tot o en part, en el pressupost inicial.
D) A fi de disposar d'una classificació funcional de la despesa, els crèdits s'identificaran funcionalment d'acord amb la seua finalitat.

64. D'acord amb l'article 38 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i segons la classificació econòmica dels estats d'ingressos dels pressupostos de la Generalitat, en els ingressos de capital es distingiran: (Assenyale la resposta correcta)

A) Actius i passius financers.
B) Alienació d'inversions reals i transferències de capital.
C) Transferències corrents i de capital.
D) Inversions reals i transferències de capital.

65. Segons l'article 33 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, ¿qui acordarà el límit màxim de despesa no financera dels pressupostos de la Generalitat per a l'exercici següent? (Assenyale la resposta correcta)

A) La persona titular de la conselleria amb competències en matèria d'hisenda, a proposta del Consell.
B) El Consell, a proposta de la persona titular de la conselleria amb competència en matèria d'hisenda.
C) El Consell, a proposta del president de la Generalitat.
D) El president de la Generalitat a proposta del a persona titular de la conselleria amb competència en matèria d'hisenda.

66. Segons el que es disposa en l'Ordre de 12 de desembre de 1994, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, sobre gestió i registre comptable de les operacions d'administració i execució del pressupost de la Generalitat Valenciana, assenyale el document comptable que té per objecte reflectir l'acte en virtut del qual es registren les entrades reals o virtuals de fons en la Tresoreria de la Generalitat. (Assenyale la resposta correcta)

A) DRK
B) RL
C) IK
D) MI

67. Segons l'art. 58 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, l'execució dels crèdits consignats en els pressupostos comprendrà les operacions següents: (Assenyale la resposta correcta)

A) Aprovació de la despesa, compromís o disposició de la despesa, reconeixement de l'obligació i ordenació del pagament i pagament material.
B) Autorització de la despesa, compromís o disposició de la despesa, reconeixement de l'obligació, proposta de pagament i pagament material.
C) Autorització de la despesa, compromís o disposició de la despesa, proposta de pagament, ordenació del pagament i pagament material.
D) Aprovació de la despesa, compromís o disposició de la despesa, reconeixement de l'obligació, proposta de pagament i ordenació del pagament i pagament material.

68. Tal com indica l'art. 65 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, la gestió del pressupost d'ingressos es realitzarà en: (Assenyale la resposta correcta)

A) Les fases següents, successives o simultànies: reconeixement del dret i proposta d'ingrés.
B) Les fases següents sempre successives: reconeixement del dret i proposta d'ingrés.
C) Les fases següents sempre simultànies: reconeixement del dret i proposta d'ingrés.
D) Les fases següents, successives o simultànies: reconeixement del dret, liquidació del dret i proposta d'ingrés.

69. D'acord amb la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, el projecte de Llei de pressupostos de la Generalitat, integrat per l'articulat amb els seus annexos i els estats de despeses i d'ingressos, es remetrà a les Corts: (Assenyale la resposta correcta)

A) Abans de l'1 de octubre de cada any, per al seu examen i aprovació o, si fa el cas, esmena o devolució al Consell.
B) Abans de l'1 de novembre de cada any, per al seu examen i aprovació o, si fa el cas, esmena o devolució al Consell.
C) Abans de l'1 de novembre de cada any, per al seu examen i aprovació o, si fa el cas, esmena o devolució a la Conselleria competent en matèria d'hisenda.
D) Abans del 30 de novembre de cada any, per al seu examen i aprovació o, si fa el cas, esmena o devolució al Consell.

70. D'acord amb l'article 60 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions: (Assenyala la resposta correcta)

A) Correspon a la persona titular de cada conselleria l'ordenació general de pagaments en l'àmbit de l'administració de la Generalitat. Per a la resta de subjectes que conformen el sector públic administratiu la competència correspondrà a les persones que ostenten la presidència o direcció.
B) Correspon a la persona titular de la conselleria competent en matèria d'hisenda l'ordenació general de pagaments en l'àmbit de l'administració de la Generalitat i per a la resta de subjectes que conformen el sector públic administratiu.
C) Correspon a la persona titular de la conselleria competent en matèria d'hisenda l'ordenació general de pagaments en l'àmbit de l'administració de la Generalitat. Per a la resta de subjectes que conformen el sector públic administratiu la competència correspondrà a les persones que ostenten la presidència o direcció.
D) Correspon a la persona titular de cada conselleria l'ordenació general de pagaments en l'àmbit de l'administració de la Generalitat i per a la resta de subjectes que conformen el sector públic administratiu.

71. Segons la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, qui aprova el pressupost de la Generalitat? (Assenyale la resposta correcta)

A) El president del Consell.
B) El Consell.
C) La conselleria amb competències en matèria d'hisenda.
D) Les Corts.

72. L'extensió d'un arxiu creat amb Writer és: (Assenyale la resposta correcta)

A) .ODS
B) .ODT
C) .DOT
D) .DOC

73. En relació a LibreOffice Writer, diga quina de les afirmacions següents és correcta:

A) LibreOffice Writer té deu categories d'estils.
B) Els estils de paràgraf afecten paràgrafs complets i també s'utilitzen per a fins com compilar una taula de contingut.
C) Els estils de caràcters afecten un només caràcter dins d'un paràgraf. Proporcionen excepcions als estils de paràgraf.
D) Els paràgrafs són els components bàsics de cada document encara que els encapçalats, els peus de pàgina i els elements en llistes numerades no es consideren paràgrafs a l'efecte.

74. Indique que combinació de tecles en LibreOffice Writer mostra el quadre de diàleg "Cercar i Reemplaçar". (Indique la resposta correcta)

A) Ctrl + B.
B) Majús + R.
C) Ctrl + H.
D) Ctrl + R.

75. Indique quina combinació de tecles en LibreOffice Calc utilitzaria per a inserir un salt de pàgina manual mentre escriu en una cel·la. (Assenyale la resposta correcta)

A) Ctrl + Enter.
B) Majús + Enter.
C) Alt + Insert.
D) AltGr + Enter.

CONVOCATORIA 9/22

EJERCICIO ÚNICO PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL CUERPO AUXILIAR DE GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALITAT, C2-01- 01, SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL, TURNO LIBRE GENERAL, PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL Y ENFERMEDAD MENTAL.
EL PLAZO PARA FORMULAR ALEGACIONES ES DE 5 DÍAS HÁBILES DESDE LA PUBLICACIÓN

PLANTILLA DE RESPUESTAS

Nº	RESPUESTA	Nº	RESPUESTA	Nº	RESPUESTA
1	C	31	C	61	D
2	A	32	B	62	D
3	B	33	D	63	B
4	C	34	D	64	B
5	D	35	A	65	B
6	A	36	D	66	D
7	C	37	D	67	A
8	D	38	C	68	A
9	C	39	B	69	B
10	A	40	C	70	C
11	B	41	C	71	D
12	C	42	D	72	B
13	A	43	C	73	B
14	A	44	A	74	C
15	B	45	C	75	A
16	D	46	B		
17	C	47	A		
18	D	48	B		
19	A	49	C		
20	C	50	A		
21	C	51	D		
22	C	52	C		
23	D	53	A		
24	B	54	C		
25	B	55	B		
26	A	56	C		
27	D	57	B		
28	C	58	B		
29	B	59	C		
30	B	60	B		